

사탐 정치와법 · 문제편

사탐 · 정치와법 · SKY 멘토 × AI(anthropic) 협업 출제 · v-auto

[SKY 멘토 × AI 협업 출제] 정치와 법 · 5 문항

[1 번] 기본권 (기본)

다음은 헌법상 기본권 A, B 에 대한 설명이다.

•A: 국가의 부당한 간섭을 배제하고 개인의 활동 영역을 확보하려는 소극적·방어적 권리이다.

•B: 인간다운 생활의 보장을 국가에 적극적으로 요구할 수 있는 권리로, 20 세기 현대

헌법에서 강조되었다.

1. A, B 에 대한 옳은 설명을 <보기>에서 고른 것은?

ㄱ. A 에는 신체의 자유, 양심의 자유가 포함된다.

ㄴ. B 는 자유권보다 역사적으로 먼저 등장하였다.

ㄷ. B 의 대표적 예로 근로의 권리, 교육을 받을 권리가 있다.

ㄹ. A 와 달리 B 는 헌법 제 37 조 제 2 항에 의한 제한이 불가능하다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

[2 번] 국가기관 (기본)

표는 우리나라 국가기관 (가)~(다)의 권한을 정리한 것이다. (가)~(다)는 각각 국회, 대통령,

헌법재판소 중 하나이다.

기관	권한
(가)	법률안 거부권 행사
(나)	탄핵소추 의결
(다)	위헌법률심판

2. (가)~(다)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① (가)는 국정감사권을 가진다.
② (나)는 정당해산심판을 담당한다.
③ (다)의 장은 국회의 동의 없이 대통령이 임명한다.
④ (가)는 (나)가 의결한 탄핵을 최종 심판한다.
⑤ (다)는 권한쟁의심판을 관장한다.

[3 번] 민사 불법행위 (심화)

다음 사례를 읽고 물음에 답하시오. (단, 제시된 내용 외의 조건은 고려하지 않는다.)

만 13 세인 갑은 학교 운동장에서 축구공을 강하게 차 지나가던 을에게 상해를 입혔다. 을은

손해배상을 청구하고자 한다. 갑에게는 부모 병, 정이 있다.

3. 이에 대한 법적 판단으로 옳은 것은?

- ① 갑은 성년이므로 스스로 불법행위 책임을 진다.
- ② 갑에게 책임능력이 없다고 인정되면 감독의무자인 병·정이 배상책임을 질 수 있다.
- ③ 불법행위 책임은 고의가 있어야만 성립하고 과실로는 성립하지 않는다.
- ④ 을은 손해와 가해행위 사이의 인과관계를 증명할 필요가 없다.
- ⑤ 병·정은 감독의무를 다했음을 증명해도 책임을 면할 수 없다.

[4 번] 형사절차 (심화)

다음은 형사절차의 흐름을 나타낸 것이다.

수사 → (㉠) → 공판 → (㉡) → 집행

4. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① ㉠ 단계에서 검사는 공소를 제기할지 결정한다.
- ② 피의자는 공판 단계 이후에만 진술거부권을 가진다.
- ③ ㉡에서 무죄가 선고되면 검사는 형사보상을 청구할 수 있다.
- ④ 무죄추정의 원칙은 ㉡ 이후에만 적용된다.

⑤ 변호인의 조력을 받을 권리는 공판 단계에서 처음 발생한다.

[5 번] 기본권 제한 통합 (킬러)

다음은 가상의 법률 조항과 헌법재판소 결정 요지이다.

△△법 제○조: 감염병 확산 방지를 위해 특정 지역 주민의 이동을 24 시간 전면 금지한다. 위반 시

형사처벌한다.

결정 요지: 위 조항은 목적의 정당성은 인정되나, 덜 침해적인 수단이 존재함에도 이를 고려하지

않았고, 달성하려는 공익에 비해 제한되는 사익이 과도하여 헌법에 위반된다.

5. 윗글에 대한 분석으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. △△법은 거주·이전의 자유 등 자유권을 제한한다.

ㄴ. 결정 요지는 과잉금지원칙 중 '침해의 최소성'과 '법익의 균형성' 위반을 지적하고 있다.

ㄷ. 목적의 정당성이 인정되었으므로 나머지 요건과 무관하게 합헌이다.

ㄹ. 기본권은 법률로써 제한하더라도 본질적 내용은 침해할 수 없다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄷ, ㄹ ③ ㄱ, ㄴ, ㄹ ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 공동 출제 · 2026-07-05

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적
제공·무단 상업적 재배포 금지.